



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001515 2026

Tocache, **21 ABR. 2026**

VISTO, el Memorando N° 043-2026-GRSM/DRE- UGELT/D, de fecha **21 de enero de 2026**, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el expediente N° **00017-2015-0-2209-JM-CI-01**; a favor de **CRESENCIA VALERIANA ROSALES FUENTES** con DNI. N° **23018342**, y demás documentos adjuntos, con un total de Treinta y seis (36) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, por mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° **00017-2015-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 07 de fecha 20 de junio del 2016, emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, se resuelve declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por la demandante; **CRESENCIA VALERIANA ROSALES FUENTES**, y la resolución N° 11 de fecha 30 de marzo del 2017, de la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí: por estas consideraciones **CONFIRMARON** la sentencia apelada contenida en la resolución N° 07 de fecha 20 de junio del 2016, en los extremos que se declaró **FUNDADA** la demanda en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros; en consecuencia se **ORDENA** que la entidad demandada cumpla con emitir la resolución administrativa en la que dispone el **reintegro** por concepto de la bonificación especial mensual por





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001515 2026

preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, de su remuneración total o íntegra, desde de abril de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012, más el pago de los intereses legales; en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 3604-2025-GRSM/DRE de fecha 06 de noviembre del 2025, donde se resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la **Resolución Jefatural N° 000725-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303**, de fecha 21 de octubre de 2019, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **CRESENCIA VALERIANA ROSALES FUENTES**, por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación desde abril del 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012, calculado sobre la base de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM Artículo 8° Inciso b), la suma de **CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 46/100 SOLES (S/ 5.879.46)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 21 de fecha 23 de abril de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00017-2015-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache. **Artículo SEGUNDO: AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo primero y décimo segundo considerando de la Resolución Judicial N° 21 de fecha 23 de abril de 2024. asignada en el expediente judicial N° 00017-2015-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.



Que, con Nota Informativa N° 006-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 13 de enero del 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral, dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00017-2015-0-2209-JM-CI-01, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la resolución N° 21 de abril 23 de abril del 2024, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, con resolución N° 18 de fecha 24 de octubre de 2023, mediante el cual el Juzgado dispone oficiar al Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, a fin de que se proceda a realizar el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, y Resolución N° 19 de fecha 14 de diciembre del 2023 corre traslado a las partes el **Informe Pericial N° 444-2023- HHP/EML- CSJSM**, de fecha 20 de noviembre del 2023, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Cuarenta y Dos Mil Sesenta y Siete**



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001515 2026

con 62/00 soles (S/ 42,067.62), e Intereses Legales la suma de **Quince Mil Ochocientos Noventa y Seis con 15/100 soles (S/ 15,896.15)**, haciendo un total de **Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Tres con 76/100 soles (S/ 57,963.76)**. los cuales, ha pasado a formar parte que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, desde abril del 2002 hasta el 25 de noviembre del 2012, cuya fuente de información fueron las planillas de pagos y Sistema Único de Planillas (SUP), e Informe Escalafonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que mediante oficio N° 5939-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 24 de diciembre del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 21 de fecha 23 de abril de 2024 el Juzgado Civil de Tocache. Que resuelve *Declarar Nula Resolución Jefatural N°00725-2019 de fecha 21 de octubre del 2019*. Declarar INFUNDADO la observación formulada por el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe N° 444-2023- CSJSM-R/HHP de fecha 20 de noviembre del año 2023, **requiere** a la UGEL.T cumplir con **efectuar la liquidación** de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista. Y los fundamentos de la presente resolución.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los montos calculados en el **Informe Pericial N° 444-2023- HHP/EML-CSJSM**, de fecha 20 de noviembre del 2023, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, el pago de reintegro de devengados por concepto de Bonificación Especial mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%, de su remuneración total o integra, dando de esta forma el cumplimiento del mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA**



Resolución Directoral N° 00001515 2026

ADMINISTRATIVA, recaído en el expediente judicial N° 00017-2015-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 21 de fecha 23 de abril del 2024, emitida ante el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache; a favor de: **CRESENCIA VALERIANA ROSALES FUENTES**, identificado con DNI N° 23018342, el pago por la suma de **Cuarenta y Dos Mil Sesenta y Siete con 62/00 soles (S/ 42,067.62)**, por el periodo comprendido desde abril de 2002 hasta el 25 de noviembre 2012 **por** concepto de devengados de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de su remuneración total o íntegra, el resultado cuantitativo de la liquidación de beneficios sociales calculado en el Informe Pericial N° 444-2023-HHP/EML- CSJSM. Dando cumplimiento al décimo primero y décimo segundo considerando de la Resolución Judicial N° 21 de fecha 23 de abril 2024.



DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
CRESENCIA VALERIANA ROSALES FUENTES	N° 00017-2015-0-2209-JM-CI-01	N° 444-2023-HHP/EML- CSJSM del 20/11/2023	S/ 42,067.62	S/ 15,896.15	S/ 57,963.76

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO

en todos sus extremos la *Resolución Jefatura N° 000725-2019-GRSM-DRE/DOOOUE.303*, de fecha 21 de octubre del año 2019 *reconocido como crédito devengado a favor de CRESENCIA VALERIANA ROSALES FUENTES en aplicación del DS.051-91-PCM.*

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR,

que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego 459 Gobierno Regional de San Martín de conformidad a lo establecido en el Art. 73° pago de sentencias judiciales del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

ARTÍCULO CUARTO EMITIR,

a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**; recaído en el expediente judicial N° 00017-2015-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 21 de fecha 23 de abril 2024, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER,

la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001515 2026



ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



James

Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

00001212

